

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/274

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השוואת תנאים בין שכיר לעצמאי בחיסכון ארוך טווח), התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 9. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 9(ב16)(א), במקום "14,140 שקלים חדשים לשנה" יבוא "סכום בשיעור שאינו עולה על 10% מהכנסתו החייבת".
2. תיקון סעיף 17. בסעיף 17 לפקודה –
- (1) בפסקה (א5), במקום "לא יעלו על 4.5%" יבוא "לא יעלו על 10%";
- (2) אחרי פסקה (א5) יבוא :
- "(ב5) סכומים ששילם יחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, בתנאים ובשיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל², בתור הפקדה שנתית סדירה לקופת גמל".
3. תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו. תחילה

דבריו הסבר

בישראל קיימת הפליה חריפה ומתמשכת של עובדים עצמאים לעומת עובדים שכירים. דומה שנשכח שעצמאי נמצא במצב דואלי : בכובע אחד הוא בעל עסק ובכובע שני הוא עובד ככל עובד שכיר. עצמאי העובד בעסקו לא רק שאינו מוגן מכוח חוקי עבודה ומגן, הוא אף אינו יכול לנכות מהכנסותיו את אותן הפרשות שהעסק מפריש עבורו בכובעו כעובד, כשם שהוא מנכה את אותן הוצאות בשל הפרשות לעובדיו השכירים. באותה מידה הוא אינו יכול למשוך את הסכומים המגיעים לו בכובעו כעובד, ככל עובד שכיר. מצב הדברים כיום הוא שעצמאי העובד בעסקו מפריש עבור עובדיו השכירים הפרשות שונות ורשאי לנכות אותן מהכנסותיו, בעוד שאינו רשאי לנכות את אותה הפרשה מהכנסותיו הוא, בכובעו

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
² ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

כעובד בעסק.

גם בבואו למשוך את הסכומים שהפריש העצמאי עבור עצמו בכובעו כעובד, המשיכה אינה מתאפשרת בתנאים זהים לתנאי עובד שכיר.

הצעת החוק נועדה לתקן את העיוות הקיים היום בחוק, ולתקן את פקודת מס הכנסה כך שתאפשר לעסק לנכות את ההפרשות שהפריש עבור כל עובדיו, ותאפשר לכל עובד למשוך את ההפרשות שהפריש עבור עצמו, בתנאים זהים, בין אם מדובר בעובד שכיר ובין אם מדובר בעצמאי העובד בעסקו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4267), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/936) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וחבר הכנסת אורי מקלב (פ/20/1820).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/137), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/23/815) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/24/913). הצעת החוק זהה לפ/24/913 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)